



COMUNE DI AVELLA

(Provincia di Avellino)

Città d'Arte

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

N. 107 DEL 19/12/2025	OGGETTO: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) D. LGS. 36/2023 PER UNA DURATA PARI A 5 MESI, PROROGABILI PER UN MASSIMO DI TRE MESI ULTERIORI - CIG B9B46F58AD
Registro Generale N. 737 DEL 22/12/2025	

L'anno **duemilaventicinque**, il giorno **ventidue**, del mese di **dicembre** nel proprio Ufficio.

CIG: B9B46F58AD

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

ACCERTATA la propria competenza ad adottare il presente atto in forza del Decreto Sindacale n. 17/2024, con cui sono state attribuite le funzioni dirigenziali;

RICHIAMATO l'art. 13, comma 1, D. Lgs. 267/2000, secondo cui *"spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precipuamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze"*;

VISTO il D. Lgs. 36/2023, recante il *"Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici"*, ed in particolare gli artt. 1 e seguenti All. I.1., con cui l'Ente comunale è individuato quale Stazione appaltante;

VISTO l'art. 107 D. Lgs. 267/2000, con cui è statuito che spettano ai Responsabili degli uffici tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti d'indirizzo adottati dall'organo politico, tra cui l'assunzione di impegni di spesa;

RICHIAMATO l'art. 50, comma 1, lett. b) D. Lgs. 36/2023, secondo cui *"salvo quanto previsto dagli articoli 62 e 63, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento dei contratti di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 con le seguenti modalità: [...] b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante"*;

PRESO ATTO che:

-il servizio di refezione scolastica non rientra nelle tipologie delle convenzioni attualmente definite da CONSIP S.p.A., per cui non si rende applicabile la disposizione di cui all'art. 1, comma 449, L. 296/2006, circa l'adozione dei parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti;

-ai sensi dell'art. 9, comma 3-*bis*, D.L. 66/2014, conv. in L. 89/2014 *"le amministrazioni pubbliche obbligate a ricorrere a Consip Spa o agli altri soggetti aggregatori ai sensi del comma 3 possono procedere, qualora non siano disponibili i relativi contratti di Consip Spa o dei soggetti aggregatori di cui ai commi 1 e 2 e in caso di motivata urgenza, allo svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti aventi durata e misura strettamente necessaria"*;

RILEVATO che:

-il servizio di refezione scolastica a favore degli alunni e del personale scolastico degli istituti ubicati nel Comune di Avella si caratterizza come servizio pubblico essenziale perché connesso con l'adempimento dell'obbligo scolastico previsto dall'art.34, comma 2, Cost. e dall'art.110 D. Lgs. 297/1994;

-la mancata erogazione del servizio di refezione scolastica può determinare gravi ripercussioni all'intera comunità territoriale, in termini di mancata realizzazione dell'imprescindibile obiettivo di tutela del diritto allo studio;

VISTO l'art. 192 D. Lgs. 267/2000, nella parte in cui è previsto che la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del responsabile del procedimento di spesa; **ACQUISITA**, in seguito a richiesta di preventivo formulata sul portale MEPA ID Negoziazione: 5908859, la disponibilità della ditta CARIBU' CATERING S.r.l., con sede in Cicciano (NA) alla Via U. La Malfa n. 6 (C.F./P.IVA 03324451214), all'esecuzione del servizio di refezione scolastica degli alunni e del personale scolastico degli istituti ubicati nel territorio del Comune di Avella dal 01/01/2026 al 31/05/2026, prorogabili per ulteriori nr. 3 (tre) mesi per l'a.s. 2025/2026 e l'a.s. 2026/2027, per un importo pari a € 72.000 (€ 3,75 per singolo pasto), oltre IVA come per Legge;

DATO ATTO che l'operatore economico individuato ha dimostrato di possedere un adeguato livello professionale nonché un notevole bagaglio esperienziale, avendo svolto siffatto servizio con risultati ampiamente soddisfacenti per l'intera comunità territoriale;

CONSIDERATA pertanto la necessità di affidare il servizio di refezione scolastica degli alunni e del personale scolastico degli istituti ubicati nel territorio del Comune di Avella dal 01/01/2026 al 31/05/2026, prorogabili per ulteriori nr. 3 (tre) mesi per l'a.s. 2025/2026 e l'a.s. 2026/2027;

ACQUISITO ai sensi dell'art. 3, comma 5, L. 136/2010 ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari il codice identificativo di gara (CIG n. B9B46F58AD);

RITENUTO di dover assumere impegno di spesa per complessivi € 72.000,00, comprensivo dei costi di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA come per Legge, calcolato sul valore per ciascun pasto, assumibile a base d'asta, pari ad € 3,75, comprensivo degli oneri di sicurezza pari ad € 0,052, ed oltre IVA, per un totale presuntivo di 19.200 pasti;

DATO ATTO che la somma complessiva di € 72.000,00, oltre IVA come per Legge, trova copertura sul competente capitolo del bilancio di previsione annualità 2026;

RICHIAMATI:

- il D. Lgs. n. 36/2023;
- il D. Lgs. n. 267/2000 con particolare riferimento agli art. 184 e 185;

DETERMINA

- di **AFFIDARE** il servizio di refezione scolastica degli alunni e del personale scolastico degli istituti ubicati nel territorio del Comune di Avella dal 01/01/2026 al 31/05/2026, prorogabili per ulteriori nr. 3 (tre) mesi per l'a.s. 2025/2026 e l'a.s. 2026/2027 per un importo pari a € 72.000 (€ 3,75 per singolo pasto), oltre IVA come per Legge, alla CARIBU' CATERING S.r.l., in persona del legale rapp.te p.t., con sede in Cicciano (NA) alla Via U. La Malfa n. 6 (C.F./P.IVA 03324451214),;

- di **PRENDERE ATTO** che il contratto verrà stipulato ai sensi dell'art. 18, comma 1, D. Lgs. 36/2023 *“mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata”*;
- di **STABILIRE** le seguenti clausole essenziali del contratto:
 - a) luogo di svolgimento: Comune di AVELLA;
 - b) durata: anno scolastico 2025/2026 ed eventuale anno scolastico 2026/2027, ovvero dal 1 gennaio 2025 al 31 maggio 2025 (oltre all'eventuale proroga massima pari a mesi 3);
 - c) corrispettivo: € 72.000, oltre IVA come per Legge;
 - d) tempi di realizzazione: giornaliera e per tutta la durata dell'anno scolastico 2025/2026 ed eventuale anno scolastico 2026/2027;
 - e) decorrenza: dal 01/01/2026;
 - f) termini di pagamento: entro 30 giorni, dal ricevimento della fattura dallo SDI, ai sensi dell'art. 4, comma 2, lettera a), D. Lgs. 231/2002;
- di **IMPEGNARE** la spesa complessiva di € 75.000,00, IVA inclusa - mediante la seguente imputazione contabile: capitolo 654 (Infanzia) – capitolo 654.1 (Primaria), impegno come in calce;
- di **ATTESTARE** che gli impegni di spesa sono coerenti con la programmazione contabile inerente alle annualità 2025/2027;
- di **DARE ATTO**:
 - dell'insussistenza, ai sensi dell'art. 6-bis L. 241/1990 e dell'art. 1, comma 9, lett. e) L. 190/2012 nonché dell'art. 15 D. Lgs. 36/2023, di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, a carico del sottoscritto - RUP;
 - che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consente di attestare la regolarità amministrativo-contabile e la correttezza di quest'ultimo, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art.147-bis D. Lgs. n. 267/2000, in ragione di parere favorevole del Responsabile del Servizio interessato e del Responsabile del Settore Finanziario;
- di **ACQUISIRE**, in sede di liquidazione apposita certificazione inerente alla regolarità fiscale e contributiva (DURC e/o altra certificazione) nonché l'apposita comunicazione da parte dell'affidatario ai sensi dell'art. 3, comma 7, L. 136/2010 (tracciabilità dei pagamenti);
- di **DARE ATTO** che
 - i dati contenuti nella presente determinazione dovranno essere pubblicati sul portale istituzionale dell'Ente comunale – Sezione “Amministrazione Trasparente”;
 - si provvederà alla pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on-line del Comune per 15 giorni consecutivi;
 - avverso la presente decisione a contrarre è ammissibile il ricorso al T.A.R. Campania – Salerno entro 30 gg. dall'avvenuta pubblicazione.

Avella (AV), 22/12/2025

**IL RESPONSABILE DEI SERVIZI SERVIZI ANAGRAFE –
ELETTORALE – DEMOGRAFICI E STATISTICI – SOCIO
ASSISTENZIALI - SCOLASTICI**
f.to Arch. Giuseppe Canonico

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA E CONTABILE

(art. 147 bis, comma I, del D. lgs. 18.8.2000, n. 267)

Ai sensi dell'art. 147 bis del D.lgs. 267/2000, si rilascia parere **Favorevole** di regolarità tecnica attestante la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa.

Note:

Avella (AV), 19/12/2025

Il Responsabile del Servizio

f.to CANONICO GIUSEPPE

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

(art. 183 , comma 7, TUEL ; e art. 147 bis, comma IV dell'art. 151 del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.)

Ai sensi del comma I dell'art. 147 bis e comma IV dell'art. 151 del D.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.; art.183,comma 7 TUEL, si rilascia parere di regolarità contabile e visto attestante la copertura finanziaria del presente atto.

Esito: **Favorevole**

Note:

Impegno

Descrizione Impegno: SPESA MENSA SCOLASTICA CIG: CUP: Descrizione Capitolo: SERVIZI DI MENSA SCOLASTICA SCUOLA DELL'INFANZIA Vincolo Bilancio: Vincolo Tesoreria:					
Piano Finanziario	Missione	Capitolo	Quinti Livello p.f.	Esercizio	N. Impegno Provvisorio
1.03.02.15.006	4.7	654		2026	0
N. Impegno Definitivo	Importo Impegno	N. Sub-impegno	Importo sub-impegno	N. SottoSub-impegno	Importo Sottosub-impegno
22	€ 50.000,00	0	€ 0,00		€ 0,00

Creditore

Denominazione: Caribu Catering S.R.L. - Progressivo Fornitore: 3805 Codice Fiscale: 03324451214 P.Iva: 03324451214

Impegno

Descrizione Impegno: MENSA SCOLASTICA 2026 CIG: CUP: Descrizione Capitolo: SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA SCUOLA PRIMARIA Vincolo Bilancio: Vincolo Tesoreria:					
Piano Finanziario	Missione	Capitolo	Quinti Livello p.f.	Esercizio	N. Impegno Provvisorio
1.03.02.15.006	4.7	654.1		2026	0
N. Impegno Definitivo	Importo Impegno	N. Sub-impegno	Importo sub-impegno	N. SottoSub-impegno	Importo Sottosub-impegno
23	€ 25.000,00	0	€ 0,00		€ 0,00

Creditore

Denominazione: Caribu Catering S.R.L. - Progressivo Fornitore: 3805 Codice Fiscale: 03324451214 P.Iva: 03324451214

Avella (AV), 22/12/2025

Il Responsabile del Servizio Finanziario

f.to Dott. Nicola Montuori

ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ

Il presente atto costituisce copia digitale conforme all'originale analogico depositato al repertorio generale dell'Ente.

Avella (AV), 22/12/2025

Il Responsabile del Servizio

f.to Arch. Giuseppe Canonico

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO INFORMATICO

Si attesta che l'atto di seguito indicato, è stato affisso in data 23/12/2025 all'Albo Pretorio di questo Comune con numero 1272, e vi rimarrà fino al 07/01/2026;

Estremi identificativi dell'atto:

Determina n. 737 del 22/12/2025;

Oggetto: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RISTORAZIONE SCOLASTICA AI SENSI DELL'ART. 50, COMMA 1, LETT. B) D. LGS. 36/2023 PER UNA DURATA PARI A 5 MESI, PROROGABILI PER UN MASSIMO DI TRE MESI ULTERIORI - CIG B9B46F58AD

Avella (AV), 23/12/2025

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO INFORMATICO

f.to CANONICO GIUSEPPE